



PUTUSAN
Nomor 99 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADI**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SAMSUDDIN BERAMPU**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Meliana, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Dusun IV, Gang Cempaka, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025;

Para Pemohon Kasasi;

terhadap:

PT AGRO RUBBERINDO INDUSTRY, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 111, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara/Jalan Lintas Sumatera, Dusun IV, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Haji Samudra Putra, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Alamsyah Hamdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sei Kapuas Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2025;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 99 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT Agro Rubberindo Industry berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses pailit dari Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan yang beralamat di Jalan Listrik Nomor 10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai kurator dalam proses pailit dari Termohon Pailit;
5. Memerintahkan kurator dari Termohon Pailit, untuk mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit;
6. Membebaskan Termohon Pailit untuk membayar besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn., tanggal 5 Juni 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 99 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn., tanggal 5 Juni 2025 yang telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juni 2025, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 2/Pailit/K/2025/PN Niaga Mdn., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Pailit/*dh* Para Pemohon Pailit;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn., tanggal 5 Juni 2025;

Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT Agro Rubberindo Industry berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal putusan *a quo* diucapkan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 99 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses pailit dari Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan yang beralamat di Jalan Listrik Nomor 10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai kurator dalam proses pailit dari Termohon Pailit;
5. Memerintahkan kurator dari Termohon Pailit, untuk mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit;
6. Membebaskan Termohon Pailit untuk membayar besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2025 dan kontra memori yang diterima tanggal 6 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagai persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 99 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran/*aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon hanya mengajukan bukti 1 (satu) penetapan *aanmaning* sebagai tahapan teguran pada proses eksekusi putusan-putusan perselisihan hubungan industrial di atas, oleh karena itu permohonan pailit terhadap Termohon belum dapat diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn., tanggal 5 Juni 2025, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ADI, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ADI, 2. SAMSUDDIN BERAMPU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 99 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00+ |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP : 19621220 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 99 K/Pdt.Sus-Pailit/2026